

0048325-70.2012.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 259/2012 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Jesus Teles

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Gabriel de Jesus Teles, qualificado nos autos, foi denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0048325-70.2012.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0048325-70.2012.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 259/2012 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Jesus Teles

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Gabriel de Jesus Teles, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 33 e 40, III ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 6 de junho de 2011, por volta das 19h, na Penitenciária II – Dr. Eduardo de Oliveira Vianna – Rodovia Marechal Rondon, KM 350, na cidade de Bauru-SP, foi surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 77,560g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências de estabelecimentos prisionais.

Boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo de constatação preliminar (fls. 18/25) e laudo definitivo (fls. 13/16).

Pela decisão de fls. 53, foi determinada a notificação e citação do acusado.

O réu foi citado por edital, e, por isso, foi suspenso o processo nos termos do art. 366 do CPP (fls. 95).

A denúncia foi recebida (fls. 104).

O réu foi formalmente citado (fls. 119), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 123/124).

Na decisão de fls. 125, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 312/313, foi deferido o pedido das partes, quanto à oitiva da testemunha ASP Marcos Roberto Gonçalves da Cruz. Ainda no mesmo ato processual foi declarada a revelia do acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 325/328 pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão punitiva, pela falha no arcabouço probatório, com a correlata absolvição do réu.

Já a Defensoria às fls. 332/335 pleiteou, em síntese, pela absolvição por ausência de provas, ou pelo lançamento da pena no mínimo legal, com a fixação do regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo de constatação preliminar (fls. 18/25) e laudo definitivo (fls. 13/16).

A autoria, de outra banda, é duvidosa.

Durante o procedimento, a testemunha Reinaldo faleceu (fls. 214/215).

A outra testemunha não foi ouvida.

O acusado Gabriel teve a revelia declarada em seu desfavor.

Não se pode olvidar que os fatos teriam ocorrido em 2011, mais um fator que enfraquece a possibilidade de produção de eventual prova.

Portanto, a autoria delitiva permaneceu no campo indiciário, o que denota que a invocação do in dubio pro reo é a medida mais adequada.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06). Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretensão à condenação dos réus. Impossibilidade. Fragilidade das provas coligidas aos autos. Prova produzida em juízo insuficiente para sustentar o édito condenatório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que se impõe. Recurso não provido.

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0001843-27.2017.8.26.0544, relator Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, julgado em 26/08/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, desta forma, ABSOLVO O ACUSADO GABRIEL DE JESUS TELES, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pela prática do crime tipificado no art. 33 e 40, III ambos da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA